فالأقل ثم للمرأة الفسخ ان أقامت بيّنة على التزويج بالألفين والا
فكالاختلاف في الصداق وان علمت بالتعدّي فالأقلّ وبالعكس فالألفان
وان علم كلٌّ وعلم بعلمْ الآخر او لم يعلم فالألفان وان علِم بعلمها فقط
فالأقل وبالعكس فالألفان ولم يلزم تزويج آذِنةٍ غيرِ مُجبَرة بدون صداق
المثل وعُمل بصداق السرّ اذا أعْلَنا غيره وحلّفته ان ادّعت الرجوع
عنه الا ببيّنةٍ انّ المُعلَن لا أصلَ له وان تزوّج بثلاثين عشرةً نقْدا
وعشرةً لأجل وَسَكَتا عن عشرة سقطت ونقَدها كذا مقتضٍ لقبضه
وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقدٌ بلا ذكْر مهر بلا وهبتُ وفُسخ
ان وهبت نفسها قبله وصُحّح أنّه زِنًى واستحقّته بالوطء لا بموت
او طلاقٍ الا أن يفرض وترضى ولا تُصدَّق فيه بعدهما ولها طلبُ
التقدير ولزِمها فيه وتحكيمِ الرجُل ان فرَض المثْل ولا يلزمه وهل
تحكيمُها او تحكيمُ الغير كذلك او ان فرَض المثل لزِمهما وأقلَّ لزمه
فقط وأكثرَ فالعكسُ او لا بُدَّ من رضا الزوج والمحكَّم وهو الأظهر
تأويلات والرضى بدونه للمرشَّدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصيّ
قبله لا المُهمَلةِ وان فرَض في مرضه فوصيّةٌ لوارث وفي الذمّيّة
والأمةِ قولان وردّت زائدَ المثل ان وَطِئ ولزِم ان صحّ لا ان أبرأت
قبل الفرض او أسقطت شرطا قبل وجوبه ومهرُ المثل ما يرغب به
مثلُه فيها باعتبار دين وجمالٍ وحسبٍ ومالٍ وبلدٍ وأختٍ شقيقةٍ او لأب
لا الأمِّ والعمّةِ وفي الفاسد يومَ الوطء واتّحد المهر ان اتّحدت
الشُبهة كالغالط بغير عالمة والا تعدّد كالزنا بها او بالمُكرَهة وجاز
شرطُ ألّا يضرّ بها في عِشرة وكسوةٍ ونحوِهما ولو شرَط ألّا يطأ أمّ ولد
او سُرّيّة لزم في السابقة منهما على الأصحّ لا في أمّ ولدٍ سابقةٍ في لا
أتسرّى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقُل ان فعل شيئا منها وهل